憲法主題整理：基本國策與國家基本原則

> 整理範圍：108-114年司律一試憲法考題
> 涵蓋主題：民主原則、修憲程序、軍事審判、基本國策（國民經濟、土地政策、社會安全）、特別公課、原住民族保障
> 題數：15 題

壹、民主原則

一、民主國之性質（114年第1題）

憲法本文及增修條文之下列何種規定，得導出我國有民主國之性質？

(A) 總統及立法院均由人民直接選舉產生
(B) 總統公布法律、發布命令，須經行政院院長之副署
(C) 國家重要事項須經行政院院會議決
(D) 國家權力劃分為五權，分設五院行使之

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	總統及立法院均由**人民直接選舉**產生，體現**國民主權**與**民主正當性**，為民主國之核心要素。
(B)	✗ 錯誤	副署制度係**責任政治**之表現（行政院院長對立法院負責），屬權力制衡機制，非直接導出民主國之依據。
(C)	✗ 錯誤	行政院院會議決屬**合議制**之行政運作方式，係行政院內部組織運作之設計，非民主國原則之直接展現。
(D)	✗ 錯誤	五權分立係**權力分立原則**之表現，涉及的是**法治國原則**，而非民主國原則。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 民主國原則之核心要素：
>
> - **國民主權**：國家權力來自人民
> - **直接選舉**：總統、立法委員由人民直選
> - **代議民主為主、直接民主為輔**
> - 區分：民主原則（人民參與）vs 法治國原則（權力分立與制衡）

二、民主制度之運作（110年第1題）

關於我國憲政體制下之民主，下列敘述何者錯誤？

(A) 以代議民主為主，直接民主為輔
(B) 總統、副總統及立法委員由人民直接選舉產生
(C) 行政院對立法院負責，係直接民主制度之體現
(D) 人民對重大政策以投票方式直接決定，與代議民主相輔相成

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	我國以**代議民主為主**（立法委員代表人民行使立法權），**直接民主為輔**（公民投票等）。
(B)	☑ 正確	增修條文規定，總統、副總統及立法委員均由**人民直接選舉**產生。
(C)	✗ 錯誤（本題答案）	行政院對立法院負責係**代議民主（間接民主）**制度之體現，非直接民主。行政院對**民選之立法院**負責，透過立法院間接反映民意。
(D)	☑ 正確	人民就重大政策以投票方式直接決定（如公民投票），與代議民主**相輔相成**。

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **代議民主（間接民主）**：人民選出代表行使權力（立法委員、總統）
> - **直接民主**：公民投票、罷免等
> - 行政院對立法院負責 → **間接民主**之體現
> - 注意三岔題：行政院對立法院負責，**非**對人民直接負責

三、政治參與之保障（111年第3題）

對於下列何者之政治參與，憲法要求給予特別之保障？

(A) 客家民族
(B) 身心障礙者
(C) 澎湖地區人民
(D) 新住民

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	憲法增修條文雖有保障客家族群文化之規定，但**未特別就政治參與**給予保障。
(B)	✗ 錯誤	憲法對身心障礙者有社會保障之規定，但**未就其政治參與**予以特別保障。
(C)	☑ 正確（本題答案）	增修條文§4第1項規定，**自由地區平地原住民及山地原住民**各有保障名額，另各離島（含**澎湖**）於區域立委選舉中亦受特別保障。憲法§134規定各種選舉應保障**邊疆地區**之名額，澎湖為離島地區，政治參與受**特別保障**。
(D)	✗ 錯誤	憲法及增修條文對新住民之政治參與**無特別保障**規定。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 憲法特別保障之政治參與：
>
> - **原住民族**：增修條文§4保障名額
> - **婦女**：憲法§134保障當選名額
> - **邊疆地區（含離島）**：保障名額
> - 客家族群、身心障礙者、新住民：無政治參與之特別保障

貳、修憲程序

一、修憲之程序與限制（112年第2題）

依憲法及司法院解釋與憲法法庭裁判意旨，有關修憲程序與事項之敘述，下列何者正確？

(A) 領土變更之程序與修憲程序相同
(B) 因修憲機關具有民意基礎，故修憲無任何限制
(C) 人民及立法院皆得直接提出憲法修正案
(D) 憲法修正案交付人民複決時，須經中華民國自由地區選舉人總額過半數之投票，有效票過半數之同意，始為通過

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	增修條文§4第5項規定，**領土變更**之程序與修憲程序相同：立法委員四分之一提議、四分之三出席、出席四分之三決議 → 公告半年 → 公民複決。
(B)	✗ 錯誤	釋字第499號確認修憲有**界限**：不得違反**自由民主憲政秩序**之基本原則（如國民主權、保障人權等），修憲權非無限制。
(C)	✗ 錯誤	依增修條文§12，修憲案由**立法院**提出，**人民不得直接提出**。人民僅於公民複決階段參與。
(D)	✗ 錯誤	增修條文§12規定，公民複決須經選舉人總額之**過半數同意**，非「過半數投票，有效票過半數同意」。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 修憲程序（增修條文§12）：
>
> 1. 立委**1/4提議**
> 2. 立委**3/4出席**、出席**3/4決議**
> 3. **公告半年**
> 4. **公民複決**：選舉人總額**過半數同意**
>
> - 修憲有**界限**（釋字第499號）
> - 領土變更程序 = 修憲程序
> - 人民不得直接提出修憲案

參、軍事審判

一、軍事審判之制度（111年第4題）

有關軍事審判制度，下列敘述何者錯誤？

(A) 現役軍人戰時及非戰時犯陸海空軍刑法或其特別法之罪，仍均依軍事審判法追訴、處罰
(B) 非現役軍人不受軍事審判
(C) 軍事審判機關所行使者，屬國家刑罰權之一種，具司法權之性質，其審判權之發動與運作應符合正當法律程序之要求
(D) 如同法官身分之保障與一般公務員不同，戰時軍事審判官身分之保障有別於一般軍官

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤（本題答案）	增修條文§9規定，現役軍人犯罪，**非戰時**應受**一般法院**之審判，**僅戰時**始受軍事審判。故「戰時及非戰時均依軍事審判法」之敘述錯誤。
(B)	☑ 正確	增修條文§9明文規定，**非現役軍人不受軍事審判**。
(C)	☑ 正確	釋字第436號指出，軍事審判屬**國家刑罰權**之行使，具**司法權之性質**，應符合正當法律程序。
(D)	☑ 正確	釋字第436號亦指出，軍事審判官之身分保障應有別於一般軍官，以維護審判獨立。

[!NOTE]
重點整理
軍事審判制度：

- **戰時**：現役軍人受軍事審判
- **非戰時**：現役軍人受**一般法院**審判（增修條文§9）
- **非現役軍人**：不受軍事審判
- 軍事審判具**司法權性質**，須符合正當法律程序

二、軍事審判與憲法意旨（110年第3題）

依司法院大法官解釋意旨，有關軍事審判，下列敘述何者正確？

(A) 依憲法規定，軍事審判機關對軍人犯罪有專屬審判權
(B) 軍事審判之建制及訴訟程序，憲法已設有明文規定
(C) 軍事審判機關所行使者，雖屬國家刑罰權，但不具司法權之性質
(D) 本於憲法之意旨，應就軍事審判制度依平時與戰時分別規範

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	軍事審判機關**非對軍人犯罪有專屬審判權**。非戰時，現役軍人犯罪應由**一般法院**審理。
(B)	✗ 錯誤	憲法僅於§9及增修條文§9就軍事審判為原則性規定，**未詳細規範**其建制及訴訟程序。
(C)	✗ 錯誤	釋字第436號明確指出，軍事審判**具有司法權之性質**，而非不具。
(D)	☑ 正確（本題答案）	釋字第436號指出，本於憲法意旨，應就軍事審判制度**依平時與戰時分別規範**，非戰時現役軍人應受一般法院審判。

[!NOTE]
重點整理
釋字第436號：

- 軍事審判具**司法權性質**
- 應依**平時與戰時分別規範**
- 非戰時 → 一般法院審判
- 軍事審判官之身分保障應有別於一般軍官

肆、基本國策 — 國民經濟與土地

一、國民經濟（111年第2題）

有關憲法基本國策「國民經濟」規定之敘述，下列何者錯誤？

(A) 人民依法取得之土地所有權，應受法律之保障與限制
(B) 國家應普設平民金融機構，以救濟失業
(C) 附著於土地之鑛，屬於國家所有，但屬於私有土地者不在此限
(D) 國家對於土地之分配與整理，應以扶植自耕農及自行使用土地人為原則

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	憲法§143第1項規定，人民依法取得之土地所有權，應受法律之**保障與限制**。
(B)	☑ 正確	憲法§151規定，國家應普設**平民金融機構**，以救濟失業。
(C)	✕ 錯誤（本題答案）	憲法§143第2項規定，附著於土地之鑛及經濟上可供公眾利用之天然力，屬於**國家所有**，**不因人民取得土地所有權而受影響**。故「屬於私有土地者不在此限」之敘述錯誤，應為**一律屬國家所有**。
(D)	☑ 正確	憲法§143第4項規定，國家對於土地之分配與整理，應以**扶植自耕農及自行使用土地人**為原則。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 國民經濟（憲法§142-§151）：
>
> - 土地所有權：受法律**保障與限制**
> - **附著於土地之鑛**：一律屬**國家所有**（不因私有土地而異）
> - 扶植**自耕農**及自行使用土地人
> - 普設**平民金融機構**以救濟失業

二、扶持自耕農（112年第3題）

有關扶持自耕農，依憲法及司法院解釋意旨與憲法法庭裁判，下列敘述何者錯誤？

(A) 法律規定私有農地所有權移轉時，承受人以能自耕者為限，並不違憲
(B) 耕地租約期滿時，如因收回耕地致承租人將失其家庭生活依據者，不得收回耕地，係保護農民之必要手段
(C) 耕地租約期滿後，法律如不問情狀如何，皆課予出租人按固定比例補償承租人之義務，應檢討修正
(D) 有關耕地租約最低租期之規定，並非必要且適當之手段，違反比例原則及契約自由

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	釋字第580號等認為，為實現憲法扶植自耕農之意旨，限制農地移轉以能自耕者為限，尚**不違憲**。
(B)	☑ 正確	為保障佃農生計，耕地租約期滿時，如收回耕地致承租人**失其家庭生活依據**，不得收回，屬保護農民之**必要手段**。
(C)	☑ 正確	釋字第580號指出，不問情狀如何，一律課予出租人按固定比例補償承租人之義務，對出租人財產權限制過當，應**檢討修正**。
(D)	✕ 錯誤（本題答案）	耕地租約**最低租期**（三七五減租條例規定6年）之規定，係為保護佃農，尚屬**必要且適當**之手段，**未違反比例原則**。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 三七五減租與扶植自耕農：
>
> - 農地移轉限能自耕者 → **合憲**
> - 耕地租約最低租期（6年）→ **合憲**
> - 固定比例補償 → 應**檢討修正**（對出租人財產權限制過當）
> - 收回耕地致失生活依據 → **不得收回**

三、貨物自由流通（113年第1題）

關於貨物應許自由流通之憲法規定，下列敘述何者錯誤？

(A) 體系上屬基本國策章之規定，並非全無規範效力
(B) 為確保該規定目標得以實現，國家公權力之行使至少不應與其背道而馳
(C) 本條規定係以全國為空間範圍，故跨地方轄區間之貨物自由流通應受到保障
(D) 地方自治立法禁止特定之合法商品於轄內進行交易，屬地方自治權之行使，應優先於本條適用

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	憲法§144規定貨物應許自由流通，雖屬**基本國策章**，但**非全無規範效力**，具有拘束公權力之效果。
(B)	☑ 正確	基本國策規定具有**方針條款**之效力，國家公權力之行使至少**不應與其背道而馳**，為最低限度之拘束力。
(C)	☑ 正確	貨物自由流通以**全國為空間範圍**，跨地方轄區間之流通應受保障。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	地方自治立法**不得抵觸憲法**之規定。地方自治權之行使仍有其界限，不得以自治條例禁止合法商品流通而凌駕於**貨物自由流通**之憲法規定。

[!NOTE]
重點整理
基本國策之規範效力：

- **非全無效力**：具方針條款之拘束力
- 公權力行使不得與之**背道而馳**
- 地方自治權**不得牴觸憲法**
- 貨物自由流通之空間範圍為**全國**

四、土地政策（110年第19題）

關於憲法上土地政策，下列敘述何者正確？

(A) 土地增值稅已經憲法明定，法律得授權地方政府擬訂基本稅率
(B) 開徵地價稅之稅目屬地方自治權
(C) 公用徵收是專由中央立法並執行之事項
(D) 土地增值稅屬於國稅或地方稅，由行政院決定

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	憲法§143第3項規定，土地價值之增值非因施以勞力資本所致者，應由國家**徵收土地增值稅**。此為**憲法明定**之稅目，法律得授權地方政府擬訂基本稅率。
(B)	✗ 錯誤	地價稅為法律所規定之稅目，其**開徵權限非屬地方自治權**自行決定。稅目之設立屬**中央立法事項**。
(C)	✗ 錯誤	公用徵收並非專由中央立法並執行之事項，**地方政府**亦得依法為之。憲法§108規定為中央立法並**執行或交由地方執行**。
(D)	✗ 錯誤	土地增值稅屬國稅或地方稅，由**法律規定**，非由行政院決定。目前土地增值稅屬**地方稅**。

[!NOTE]
重點整理
土地政策：

- **土地增值稅**：憲法明定之稅目（§143）
- 歸類為**地方稅**
- 公用徵收：非專由中央執行，地方亦得依法為之
- 稅目設立為**中央立法事項**

五、基本國策之性質與功能（109年第2題）

有關憲法基本國策，下列敘述何者正確？

(A) 基本國策之規定屬於憲法修改之界限
(B) 基本國策皆為政治宣言，對國家機關並無實質拘束力
(C) 基本國策中之國家目標條款，具有引導國家政策之功能
(D) 基本國策係屬憲法不可或缺之內容

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	基本國策之規定**不屬於憲法修改之界限**。修憲界限係指自由民主憲政秩序之基本原則（釋字第499號），基本國策規定並非修憲不得變更之事項。
		基本國策**並非皆為政治宣言**。基本國策中之國家目標條款具有拘束所有國家機關之效力，公權力行使至少不應與其背道而

(B)	✗ 錯誤	駁。
(C)	☑ 正確（本題答案）	基本國策中之**國家目標條款**（Staatszielbestimmung），具有**引導國家政策**之功能，賞予立法者立法方向之指引，並對行政機關之施政具有方針性之拘束力。
(D)	✗ 錯誤	基本國策**並非憲法不可或缺之內容**。憲法核心在於基本權保障與國家機關之組織，基本國策雖重要但非憲法存立之必要條件。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> **基本國策之性質**：
>
> - **國家目標條款**：引導國家政策方向，對國家機關具方針性拘束力
> - **非政治宣言**：具有規範效力，公權力不得背道而駁
> - **非修憲界限**：得由修憲程序變更
> - **非憲法不可或缺**：憲法核心在基本權與國家組織

伍、社會安全與特別公課

一、弱勢扶助（114年第2題）

依司法院解釋意旨及憲法法庭裁判，關於憲法第 155 條：「人民之老弱殘廢，無力生活，……國家應予以適當之扶助與救濟」，下列敘述何者錯誤？

(A) 租稅優惠為國家得採取保障人民生存與生活之扶助措施之一
(B) 國家保障視障者之工作權屬特別重要公共利益
(C) 憲法特別著重弱勢者之保障，第155條即為例證之一
(D) 對身心障礙者優惠性差別待遇之合憲性，應採寬鬆之合理性審查

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	租稅優惠為國家得採取之**扶助措施**之一，如身心障礙者之稅捐減免等。
(B)	☑ 正確	釋字第649號認定，保障視障者之工作權屬**特別重要公共利益**，得作為限制他人職業自由之正當理由。
(C)	☑ 正確	憲法§155為**社會安全**之基本國策規定，特別著重**弱勢者**之保障。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	對身心障礙者之**優惠性差別待遇**，因涉及重要公益與基本權限制，其合憲性審查**非採寬鬆之合理性審查**，而應視所限制之基本權類型採取適當密度之審查。釋字第649號採**中度審查**標準。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 弱勢保障（憲法§155）：
>
> - 國家應予**適當扶助與救濟**
> - 扶助措施包括：租稅優惠、工作保障等
> - 視障者工作權保障 → **特別重要公共利益**
> - 優惠性差別待遇之審查 → **中度審查**（非寬鬆審查）

二、特別公課（110年第8題）

有關特別公課，依司法院大法官解釋意旨，下列敘述何者錯誤？

(A) 特別公課與稅捐之性質不同
(B) 特別公課之徵收係基於特定政策目的需要，無須適用法律保留原則
(C) 空氣污染防制費之性質為特別公課
(D) 工業區開發管理基金兼具特別公課與使用規費之性質

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	特別公課與稅捐**性質不同**。特別公課係對特定群體課徵，用於特定目的；稅捐則為一般性財源。
(B)	✗ 錯誤（本題答案）	特別公課雖基於特定政策目的，但仍**須適用法律保留原則**（釋字第426號等）。對人民課以金錢負擔，不論其名稱為何，均應有法律之依據。

(C) ☑ 正確　釋字第426號確認，**空氣污染防制費**之性質為特別公課。
(D) ☑ 正確　釋字第515號指出，**工業區開發管理基金**兼具特別公課與使用規費之性質。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 特別公課：
>
> - 與稅捐**性質不同**
> - 對**特定群體**課徵，用於**特定目的**
> - **仍須適用法律保留原則**
> - 空氣污染防制費 → 特別公課
> - 工業區開發管理基金 → 兼具特別公課與使用規費

三、社會安全憲法規定（108年第2題）

下列何者非屬憲法及增修條文關於社會安全之規定？

(A) 人民具有工作能力者，得請求國家提供工作
(B) 國家為謀社會福利，應實施社會保險制度
(C) 國家對於社會救助和國民就業等救濟性支出應優先編列
(D) 國家對於身心障礙者，應予保障，並扶助其自立與發展

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤（本題答案）	憲法§152規定：「人民具有工作能力者，國家應予以**適當之工作機會**」，而非人民「**得請求國家提供工作**」。憲法僅課予國家提供工作機會之**方針義務**，並未賦予人民具體之請求權。
(B)	☑ 正確	憲法§155規定：「國家為謀社會福利，應實施**社會保險制度**」，此為社會安全之憲法規定。
(C)	☑ 正確	增修條文§10第8項規定：國家對於**社會救助和國民就業等救濟性支出應優先編列**，此為社會安全之憲法規定。
(D)	☑ 正確	增修條文§10第7項規定：國家對於**身心障礙者之保障與扶助**，屬社會安全之憲法規定。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> **社會安全之憲法規定**：
>
> - 憲法§155：社會保險制度、老弱殘廢扶助
> - 增修條文§10：救濟性支出優先編列、身心障礙者保障
> - **憲法§152**：國家應提供「適當之工作機會」，並非人民得「請求提供工作」
>   注意：基本國策之規定多為**方針條款**，賦予國家義務而非人民具體請求權

陸、原住民族保障

一、原住民族優惠措施（109年第19題）

有關原住民族之保障，依憲法及相關司法院大法官解釋，下列敘述何者錯誤？

(A) 國家有保障扶助並促進原住民族發展之義務
(B) 國家對於原住民族之積極優惠措施，應視實際需求定期修正檢討
(C) 政府採購法要求未進用原住民之廠商繳納代金，如超過採購金額半數，應有適當減輕機制，否則違憲
(D) 政府採購法要求未進用原住民之廠商繳納代金，係為貫徹憲法規定各民族一律平等之要求

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	增修條文§10第11、12項明定，國家應**保障扶助並促進原住民族**之地位及政治參與，並對其教育文化、社會福利等事業予以保障扶助。
(B)	☑ 正確	國家對原住民族之積極優惠措施（affirmative action），應隨社會變遷與實際需求**定期檢討修正**，以確保措施之合理性與有效性。
(C)	✗ 錯誤（本題答案）	釋字第719號認為，政府採購法要求未進用原住民之廠商繳納代金，其目的在於保障原住民族工作機會，尚屬合憲。但選項稱「如超過採購金額半數，應有適當減輕機制，否則違憲」，**釋字第719號並未有此要求**，而是認為繳納代金之規定尚未過當。選項所述之「減輕機制」要求並非釋憲意旨。

(D) ☑ 正確 政府採購法要求繳納代金，係為貫徹憲法對原住民族之保障以及**各民族一律平等**之要求，透過經濟措施促進原住民族就業機會。

[!NOTE]
重點整理
釋字第719號（原住民族代金）：

- 政府採購法要求繳納代金 → 保障原住民族工作機會，尚屬**合憲**
- 積極優惠措施應**定期檢討修正**
- 憲法依據：增修條文§10第11、12項（原住民族保障）
- 不得混淆：釋字第719號認為繳納代金尚未過當，並未要求設置「減輕機制」

資料來源： 108–114 年司律一試憲法考古題
最後更新： 2026-06-19